

Разбор ситуации показывает, что путаница возникает из-за смешения норм гражданского и уголовного права. Для эффективной защиты интересов в деле Бобова О. И. необходимо четко разграничить эти инструменты.

1. Путаница со статьей 131

В ваших материалах (файл legal_framework.txt) приведена **Статья 131 ГПК РФ** (Гражданского процессуального кодекса).

- **О чем она:** Эта статья устанавливает требования к форме и содержанию **искового заявления**. Она объясняет, как правильно написать бумагу в суд, чтобы взыскать ущерб или вернуть имущество.
- **В чем ошибка:** Эта статья **не имеет отношения к полиции** и возбуждению уголовного дела. Полиция работает по Уголовно-процессуальному кодексу (УПК РФ). Ссылка на ст. 131 ГПК РФ в общении с полицией бесполезна — это норма для гражданского суда.

2. Почему полиция отказывает в возбуждении дела (УПК РФ)

Отказы, которые вы получаете (например, от капитана полиции Мовланова), строятся на стандартной логике правоохранительных органов в подобных спорах:

- **Перевод в плоскость ГПО (Гражданско-правовых отношений):** Полиция утверждает, что между Бобовым О. И. и Управляющей компанией (УК) существует спор о праве пользования помещением. Поскольку есть решение суда о выселении от 2000 года, полиция считает действия УК не «кражей» (ст. 158 УК РФ), а «спором, который должен решаться в гражданском суде».
- **Отсутствие состава по ст. 330 УК РФ (Самоуправство):** Для уголовного «Самоуправства» нужно доказать **существенный вред**. Несмотря на высокую оценку имущества (8 млн руб. за тримараны), полиция часто игнорирует это, ссылаясь на то, что имущество не похищено с целью наживы, а «эвакуировано» при освобождении помещения.
- **Субъективная сторона:** Полиция часто пишет: «Умысла на хищение не установлено». То есть УК якобы действовала в интересах жильцов, освобождая подвал, а не для того, чтобы присвоить станки и чертежи.

3. Логика решения задачи

Чтобы выйти из этого тупика, необходимо действовать по двум параллельным направлениям:

Направление А: Уголовно-процессуальное (Против полиции)

- **Цель:** Отменить постановление об отказе.

- **Аргумент:** Нарушение ст. 5 ФЗ «Об исполнительном производстве». Выселять и вывозить вещи имеют право **только судебные приставы (ФССП)**. Управляющая компания не имела полномочий на принудительное исполнение решения суда 12-летней давности. Это прямое «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).
- **Инструмент:** Жалоба прокурору или в суд в порядке **ст. 125 УПК РФ**.

Направление Б: Гражданско-правовое (Использование той самой ст. 131 ГПК)

- **Цель:** Взыскать стоимость пропавшего имущества и затрат на ремонт.
- **Суть:** Если полиция окончательно отказывает, это подтверждает, что спор «гражданский». Тогда нужно использовать **ст. 131 ГПК РФ** для подачи иска против ООО «УЖК «Новоуральская» и ООО «Управдом Авто».
- **Основание:** Иск о возмещении материального ущерба и об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).

Резюме по шагам:

1. **Не ссылайтесь на ст. 131 ГПК РФ в жалобах на полицию.** Там главные статьи — **144-145 УПК РФ** (порядок проверки) и **330 УК РФ** (состав преступления).
2. **В жалобах в Прокуратуру** делайте упор на то, что УК подменила собой государственные органы (приставов), что и является сутью самоуправства.
3. **Для гражданского иска** (если вещи не найдут) используйте расчеты из ваших файлов: затраты на переоборудование (74 950 руб.) и стоимость оборудования/чертежей/судов по списку.